Datum: _____ Name:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr **Modul 2 – Der Ausbildungsvertrag**	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER

Modul 2: Der Ausbildungsvertrag

1 Doppelstunde · 6 Punkte · Lehrbuch S. 16–17 · Arbeitsheft S. 11 · Broschüre „Ausbildung & Beruf“ Kap. II.1–2

Das kann ich danach

- ☐ erklären, wer den Ausbildungsvertrag abschließt, wann und in welcher Form.
- ☐ acht Mindestangaben des Ausbildungsvertrags nennen.
- ☐ erklären, warum der Vertrag bei der IHK eingetragen wird.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 1?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Wer ist der Ausbildende: der Betrieb oder die Person, die dir etwas beibringt?

2. Welche Stelle trägt Ausbildungsverträge in Bremerhaven in ein Verzeichnis ein?

3. Was legt der Ausbildungsrahmenplan fest?

4. Nenne eine gute Regel für Lernkarten (Methodenmodul).

Zum Nachlesen: Der Vertrag

Wortspeicher

der Berufsausbildungsvertrag · die Textform · die Mindestangabe · der gesetzliche Vertreter · die Zustimmung · nichtig · das Verzeichnis · die Eintragung

Wer schließt den Vertrag – und wie?

Der Vertrag wird zwischen dem **Ausbildenden** (dem Betrieb) und dem **Auszubildenden** geschlossen. Ist der Azubi noch nicht 18, müssen seine **gesetzlichen Vertreter** – meist die Eltern – **zustimmen**. Der Betrieb muss den wesentlichen Inhalt **unverzüglich nach Abschluss, spätestens vor Beginn der Ausbildung** aufschreiben. Seit dem 1. August 2024 genügt dafür die **Textform**: Der Vertrag kann also auch als Datei per E-Mail kommen – der Azubi muss ihn speichern und ausdrucken können.

Im Lehrbuch (S. 16) steht noch „schriftlich und von allen zu unterschreiben". Das war die alte Regel. Die Broschüre „Ausbildung & Beruf" (Ausgabe 2025) ist aktuell.

Das muss mindestens drinstehen

Mindestangaben (Broschüre Kap. II.1)	
Namen und Anschriften (bei Minderjährigen auch der Eltern)	Beginn und Dauer der Ausbildung
Art, sachliche und zeitliche Gliederung und Ziel der Ausbildung	Ausbildungsstätte und Maßnahmen außerhalb
Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit	Dauer der Probezeit
Höhe, Zusammensetzung und Fälligkeit der Vergütung	Dauer des Urlaubs
Regeln für Überstunden (Vergütung oder Freizeit)	Form des Ausbildungsnachweises
Voraussetzungen für eine Kündigung	Hinweis auf geltende Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen

Das darf nicht drinstehen

Manche Vereinbarungen sind **nichtig** – sie gelten nicht, auch wenn beide unterschrieben haben (§ 12 BBiG): eine Gebühr für die Ausbildung, Vertragsstrafen, und die Pflicht, nach der Ausbildung im Betrieb zu bleiben. Eine Ausnahme: In den **letzten sechs Monaten** der Ausbildung darf man sich verpflichten, danach dort zu arbeiten.

Die Eintragung bei der IHK

Der Betrieb muss den Vertrag **unverzüglich** bei der IHK zur Eintragung in das **Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse** anmelden. Eingetragen wird nur, wenn der Vertrag dem BBiG und der Ausbildungsordnung entspricht. Die Eintragung dient der **Überwachung und Beratung** – und ohne sie wird man nicht zur Abschlussprüfung zugelassen.

Aufgabe 2 Vorgemacht: Eine Vertragsklausel prüfen

Der Fall
Im Vertrag von Emre Yilmaz (16) steht: „Die Probezeit beträgt 6 Monate." Ist das zulässig?

Schritt	Lösung
1 Problem	Es ist zu prüfen, ob eine Probezeit von sechs Monaten erlaubt ist.
2 Regel	Nach § 20 BBiG dauert die Probezeit mindestens einen Monat und höchstens vier Monate.
3 Anwenden	Sechs Monate sind mehr als die erlaubten vier Monate.
4 Ergebnis	Die Klausel ist nicht zulässig. Die Probezeit darf höchstens vier Monate dauern.

Aufgabe 3 Geführte Übung: Muss das in den Vertrag?

Kreuze an. Tipp: Vergleiche mit der Tabelle „Das muss mindestens drinstehen“.

	Angabe	muss rein	muss nicht rein
a)	die Dauer der Probezeit	☐	☐
b)	die Kleidervorschriften im Laden	☐	☐
c)	die Höhe der Vergütung	☐	☐
d)	die Handynummer der Ausbilderin	☐	☐
e)	die Dauer des Urlaubs	☐	☐
f)	der Stundenplan der Berufsschule	☐	☐
g)	der Hinweis auf den Tarifvertrag	☐	☐
h)	die Form des Ausbildungsnachweises	☐	☐

Aufgabe 4 Freie Übung: Vertrags-Detektive

Im Vertrag von Emre stecken **sieben Fehler**. Finde sie, schreib auf, was richtig wäre, und nenne die Regel. Tipp: Nutze die Seite „Zum Nachlesen“ und das Lehrbuch S. 16–18.

Berufsausbildungsvertrag (Auszug, vereinfacht)	
Ausbildender	Nordstadt-Kauf GmbH, Bürgermeister-Smidt-Straße 10, 27568 Bremerhaven, vertreten durch die Geschäftsführerin Kerstin Ahlers
Auszubildender	Emre Yilmaz, geboren am 12.03.2010, wohnhaft in Bremerhaven
Gesetzliche Vertreter	Ayşe und Murat Yilmaz
Ausbildungsberuf	Verkäufer nach der Verordnung über die Berufsausbildung im Einzelhandel
Beginn und Dauer	Beginn 01.08.2026 · Dauer 36 Monate · Ende 31.07.2029
Ausbildungsstätte	Filiale Bremerhaven-Mitte; Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte: keine
Probezeit	6 Monate
Tägliche Ausbildungszeit	8 Stunden, Montag bis Samstag nach Dienstplan, höchstens 5 Tage pro Woche
Vergütung	wird nach Leistung festgelegt
Urlaub	20 Werktage im Kalenderjahr
Ausbildungsnachweis	elektronisch
Kündigung	nach den Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes
Tarifverträge	Es gelten die Tarifverträge für den Einzelhandel im Land Bremen.
Sonstige Vereinbarungen	1. Emre zahlt für Schulungsmaterial eine Ausbildungsgebühr von 30 € im Monat. 2. Emre verpflichtet sich, nach der Ausbildung mindestens zwei Jahre im Betrieb zu arbeiten.
Zugestimmt / unterschrieben	Nordstadt-Kauf GmbH: K. Ahlers · Auszubildender: E. Yilmaz · Gesetzliche Vertreter: –

Nr.	Fehler im Vertrag	So wäre es richtig	Regel
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Aufgabe 5 Prüfungs-Check: Aufgaben aus der Abschlussprüfung

Trag die Kennziffer der richtigen Antwort ins Kästchen ein.

Sommer 2026, Aufgabe 16 – Der Ausbildungsvertrag von Leon Müller soll verschiedene Vereinbarungen enthalten. Prüfen Sie, welche Vereinbarung nicht zulässig wäre!

1. Leon Müller ist zum Stillschweigen über Betriebsgeheimnisse verpflichtet.
2. Leon Müller ist verpflichtet, nach seiner Ausbildung mindestens 2 Jahre bei der Maxikauf GmbH zu arbeiten.
3. Die Ausbildungsvergütung für den laufenden Kalendermonat ist spätestens am letzten Arbeitstag des Monats zu zahlen.
4. Leon Müller hat seinen Ausbildungsnachweis regelmäßig zu führen.
5. Leon Müller hat einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung bei der Maxikauf GmbH nach Abschluss der Ausbildung.

Lösung: ☐

Sommer 2021, Aufgabe 19 – Was ist gemäß den Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes Teil des Berufsausbildungsvertrages von Frau Schmitt?

1. Der Ausbildungsplan des Ausbildungsbetriebes
2. Die Prüfungstermine für die Abschlussprüfung
3. Der Stundenplan der Berufsschule
4. Der Lehrplan der Berufsschule
5. Die Dauer der täglichen Ruhepausen

Lösung: ☐

Winter 2021/22, Aufgabe 7 – Prüfen Sie, welches Rechtsgeschäft ein 16-jähriger Schüler ohne Zustimmung bzw. Genehmigung der gesetzlichen Vertreter wirksam abschließen kann!

1. Abschluss einer Lebensversicherung
2. Kauf eines Fahrrades auf Raten
3. Abschluss eines Ausbildungsvertrages
4. Erwerb und Zulassung eines Motorrades
5. Annahme eines wertvollen Schmuckes als Geschenk

Lösung: ☐

Weiter im Arbeitsheft S. 11, Aufgabe 1.1, 1.2 und 1.5.

Aufgabe 6 Für Profis

Für Profis

6.1 Emre hat seinen Vertrag unterschrieben, seine Eltern wissen davon nichts. **Prüfe** mit §§ 106–108 BGB, ob der Vertrag wirksam ist.

6.2 Für den Ausbildungsvertrag reicht die Textform, eine Kündigung muss aber schriftlich mit Unterschrift erfolgen (§ 22 BBiG). **Begründe**, warum der Gesetzgeber hier unterscheidet.

6.3 Knacknuss: **Formuliere** eine Vereinbarung über die Weiterbeschäftigung, die zulässig wäre, und sag, ab wann Emre sie frühestens unterschreiben dürfte.

Aufgabe 7 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Trag die Schätzung ein, mach den Test, vergleiche. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 3)